

ARRETE INTERMINISTERIEL n°

**portant définition des attributions des structures de gouvernance
de Togo Green Fund (TGF)**

**Le ministre de l'environnement, des ressources forestières, de la protection
côtière et du changement climatique
Et**

Le ministre de l'économie et du budget

Vu la constitution de la République togolaise du 06 mai 2024 ;
Vu la loi n° 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier ;
Vu la loi n° 2025-006 du 14 avril 2025 portant lutte contre les changements climatiques ;
Vu la loi n° 2026-007 du 24 mars 2026 modifiant et complétant la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement ;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° ____/PC fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de Togo Green Fund (TGF) ;

A R R E T E :

CHAPITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er :

Le présent arrêté a pour objet, en application des articles 4 et 19 du décret constitutif de Togo Green Fund (TGF), de définir les attributions des structures internes de gouvernance de TGF.

Article 2 :

Les organes du TGF sont, conformément à l'article 5 du décret constitutif :

- le Conseil d'administration ;
- la direction générale.

La direction générale est organisée, aux fins de la mise en œuvre des missions du TGF, en directions et services dont les attributions sont définies par le présent arrêté.

CHAPITRE II : DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 3 :

Conformément à l'article 8 du décret constitutif, le Conseil d'administration du TGF est composé de sept (7) membres nommés par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.

Les attributions, la composition détaillée, les modalités de délibération et de fonctionnement du Conseil d'administration sont fixées par le décret constitutif et par le règlement intérieur du Conseil d'administration adopté en application de l'article 18 dudit décret.

CHAPITRE III : DE LA DIRECTION GENERALE

Article 4 :

La direction générale du TGF est structurée en directions et services placés sous l'autorité du directeur général. Elle comprend :

- la direction des projets et programmes ;
- la direction des finances et de la comptabilité ;
- la direction des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat ;
- la direction de la planification, des statistiques et du suivi-évaluation ;
- la direction des affaires administratives et des ressources humaines ;
- la personne responsable des marchés publics.

La direction générale dispose en outre, auprès du directeur général, d'un secrétariat permanent, d'un conseiller technique et d'un responsable de conformité.

Article 5 :

Les attributions, la nomination, les prérogatives et les obligations du directeur général sont fixées par les articles 19 et 20 du décret constitutif. Le directeur général est l'ordonnateur du budget du TGF ; il représente le TGF dans tous les actes de la vie civile et à l'égard des tiers.

Le directeur général est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par le secrétariat permanent, par le conseiller technique et le responsable de la conformité institués aux articles 6 et 7 ci-après, ainsi que par les directions et par la personne responsable des marchés publics mentionnées à l'article 4.

Article 6 :

Le secrétariat permanent, rattaché au directeur général, est chargé d'apporter un appui administratif et organisationnel au directeur général dans ses relations avec le Conseil d'administration.

A ce titre, il est chargé notamment de :

- assurer l'organisation administrative des travaux du Conseil d'administration, la préparation des dossiers et la conservation des documents ;
- apporter au Conseil d'administration son appui pour la planification et l'organisation logistique des réunions, l'établissement de l'ordre du jour et la conduite des procédures ;
- tenir la liste des membres du Conseil, comprenant notamment leurs coordonnées officielles, aux fins de coordination et de communication pendant et entre les séances ;
- s'assurer, avant chaque séance du Conseil d'administration, que chaque membre présent a remis, le cas échéant, sa délégation de pouvoirs, mis à jour sa déclaration d'intérêts et résolu tout conflit d'intérêts potentiel ou avéré ;
- préparer ou centraliser, dans les délais prévus par le règlement intérieur, l'ensemble des documents, décisions et propositions d'amendements soumis au Conseil d'administration ;
- veiller à la mise à disposition, à chaque réunion, des documents modifiés et mis à jour.

Article 7 :

Placé sous l'autorité directe du directeur général, le conseiller technique est chargé notamment de :

- assurer la coordination et la supervision transversale des activités du TGF ;
- veiller à l'exécution efficace des directives émises par le directeur général ;
- animer le travail de gouvernance et d'orientation stratégique pour améliorer la performance globale du fonds ;
- identifier et valoriser les opportunités tout en anticipant les menaces et les risques ;
- planifier, organiser, diriger et évaluer les activités de la direction générale en accompagnant l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action ;
- promouvoir l'amélioration continue des politiques, activités et résultats du fonds ;
- développer les partenariats susceptibles d'améliorer les ressources et la performance du fonds ;
- prévenir et résoudre les conflits d'attributions entre directions ;
- assurer la synergie entre la direction générale et les autres directions ;
- donner au directeur général un avis technique, juridique ou stratégique sur les dossiers ou questions dont il est saisi ;
- réaliser les analyses prospectives destinées à alimenter la vision et l'orientation du fonds.

Le conseiller technique est nommé par le directeur général après approbation du Conseil d'administration. Il a rang de directeur central.

Article 8 :

Le responsable de la conformité est nommé par le Conseil d'Administration. Il est rattaché hiérarchiquement à la direction générale et fonctionnellement à la direction juridique, des partenariats et de la conformité. Il dispose d'une indépendance et autonomie dans le cadre de ses fonctions.

Il est notamment chargé de :

- la veille réglementaire constante concernant le droit de l'environnement, le droit financier et la fiscalité ;
- l'évaluation ex-ante et ex-post des projets soumis au financement ;
- la gestion des alertes et le traitement des cas de non-conformité avérés.

Il dispose d'un droit d'accès permanent, sans préavis, à l'ensemble des documents, archives, systèmes d'information et locaux du TGF. Il peut auditionner tout collaborateur ou prestataire externe dans le cadre de ses missions de vérification.

Article 9 :

La direction des projets et programmes a pour mission de concevoir, de coordonner et d'évaluer les projets et programmes financés par le TGF dans l'ensemble de ses domaines d'intervention prioritaires énumérés à l'article 3 du décret constitutif, y compris ceux relatifs à la protection de l'environnement, à la protection côtière, à la gestion durable des forêts et des ressources naturelles, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, aux transports durables, aux énergies renouvelables et à l'amélioration de la résilience des populations.

A ce titre, elle est notamment chargée de :

- piloter le cycle de projet, de l'instruction à la clôture, dans le respect de la Politique et Stratégie de financement du TGF ;
- assurer, en lien avec la direction des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat, l'enregistrement et le suivi des projets sur les registres de carbone applicables ;
- soutenir le processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'atteinte des engagements climatiques nationaux ;
- prospecter, mobiliser et gérer les ressources financières nationales et internationales destinées à la gestion durable de l'environnement et du climat ;
- appuyer la conception et la mise en œuvre des programmes et projets relatifs aux domaines d'intervention énumérés au premier alinéa du présent article ;
- soutenir la mise en œuvre des politiques publiques nationales et des initiatives des collectivités territoriales, du secteur privé, de la société civile et des établissements de recherche, en matière d'environnement et de climat ;
- contribuer à la promotion des transports durables et à l'utilisation des énergies renouvelables ;
- faciliter l'accès aux mécanismes de financement du marché du carbone.

La direction des projets et programmes est placée sous la responsabilité d'un directeur central, nommé par le directeur général après approbation du Conseil d'administration.

Article 10 :

La direction des finances et de la comptabilité a pour mission de piloter la politique financière du TGF. Elle élabore le budget, suit et contrôle son exécution, et concourt à l'analyse de la performance des enveloppes allouées, dans le respect des règles de la comptabilité publique applicables au TGF.

A ce titre, elle est notamment chargée de :

- assurer la préparation du budget et le suivi de son exécution ;
- élaborer et mettre en œuvre les mesures de sécurisation, d'assainissement et de modernisation de la gestion des ressources financières ;
- assurer le suivi budgétaire et l'établissement périodique de l'état des ressources ;
- mettre en place et exploiter le dispositif de collecte et de traitement des informations financières ;
- élaborer, mettre en œuvre et évaluer le plan d'investissement, d'équipement, de maintenance et d'amortissement ;
- assurer, en lien avec la direction des affaires administratives et des ressources humaines, le suivi des achats et des approvisionnements du TGF ;
- assurer la gestion des stocks ;
- tenir la comptabilité du TGF, en articulation avec l'agent comptable nommé par le ministre chargé des finances en application de l'article 26 du décret constitutif ;
- assurer l'analyse des coûts des programmes par la comptabilité analytique ;
- assurer l'exécution des mouvements de crédits autorisés ;
- informer et former les responsables de programmes et le personnel sur les procédures de gestion des finances publiques ;
- suivre les opérations relatives à la coopération technique et financière
- centraliser les rapports d'exécution des différents responsables de programmes.

La direction des finances et de la comptabilité est placée sous la responsabilité d'un directeur central, nommé par le directeur général après approbation du Conseil d'administration.

Article 11 :

La direction des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat a pour mission d'apporter au TGF l'expertise juridique et de conformité nécessaire à la sécurisation de ses actes, de coordonner le suivi des textes législatifs et réglementaires, de gérer les contentieux, de veiller au respect des normes déontologiques applicables et d'entretenir un cadre de partenariat performant.

A ce titre, elle est notamment chargée de :

- préparer, analyser et mettre à jour les textes législatifs et réglementaires liés au climat, à l'environnement, au financement climatique et aux marchés du carbone ;
- donner un avis sur toute question soulevant des problématiques juridiques, éthiques ou de gouvernance ;

- assister l'ensemble des directions dans leurs prises de décisions nécessitant une analyse juridique ;
- défendre les intérêts du TGF dans les litiges le concernant ;
- contribuer à la diffusion et à la bonne compréhension des textes juridiques auprès des institutions publiques, des collectivités locales et des parties prenantes ;
- veiller à la conformité des actes du TGF avec les conventions et traités internationaux ratifiés par la République togolaise ;
- veiller au respect de la Charte éthique et déontologique du TGF, au respect des normes de conformité et à l'absence de conflit d'intérêts ;
- veiller à la bonne gouvernance dans le fonctionnement et l'organisation de l'ensemble des directions ;
- développer, de façon participative, les instruments juridiques et stratégiques de mobilisation de ressources et de financement des projets en faveur de l'environnement et du climat ;
- mettre en place et animer le cadre de concertation continue avec les partenaires nationaux et internationaux du développement impliqués dans le financement des mesures en faveur de l'environnement et du climat.

La direction des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat est placée sous la responsabilité d'un directeur central, nommé par le directeur général après approbation du Conseil d'administration.

Article 12 :

La direction de la planification, des statistiques et du suivi-évaluation a pour mission d'élaborer les stratégies sectorielles, de coordonner la planification opérationnelle, de produire les statistiques et d'évaluer les performances afin d'optimiser la gestion des ressources du TGF.

En matière de planification, elle est notamment chargée de :

- conduire les études prospectives et la planification stratégique et opérationnelle ;
- fournir les éléments de planification à prendre en compte dans la stratégie de développement du TGF ;
- participer à l'élaboration du document de programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD) ;
- appuyer techniquement les directions dans l'élaboration des projets annuels de performance (PAP) ;
- participer aux discussions budgétaires sur le DPPD et le PAP ;
- coordonner l'élaboration des plans d'action, des plans stratégiques, des programmes et des rapports d'activités ;
- appuyer l'élaboration du document budgétaire sensible au genre et au climat ;
- définir et mettre en œuvre les stratégies de pérennisation des projets et programmes.

En matière de statistiques et de suivi-évaluation, elle est notamment chargée de :

- produire et diffuser les statistiques et les indicateurs sectoriels nécessaires au pilotage du TGF ;

- mettre en place et exploiter une base de données des indicateurs pour le suivi et l'évaluation des actions ;
- animer un dispositif permanent de collecte, de traitement et de diffusion des données ;
- participer aux travaux des structures chargées de la prévision et de l'analyse des politiques du TGF ;
- coordonner le dispositif de mesure, notification et vérification (MRV) des résultats des projets financés.

La direction de la planification, des statistiques et du suivi-évaluation est placée sous la responsabilité d'un directeur central, nommé par le directeur général après approbation du Conseil d'administration.

Article 13 :

La direction des affaires administratives et des ressources humaines a pour mission d'optimiser le capital humain, de gérer les opérations administratives courantes et de veiller au bon fonctionnement de l'ensemble des directions du TGF.

A ce titre, elle est notamment chargée de :

- assurer la gestion courante du personnel du TGF ;
- suivre et évaluer l'utilisation des ressources humaines mises à disposition du TGF ;
- élaborer, mettre en œuvre et évaluer la stratégie de modernisation de la gestion des ressources humaines ;
- élaborer, mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
- élaborer et évaluer les cadres organiques, les fiches de poste, les plans de recrutement, les plans de carrière, le système de gestion des performances et les plans de formation ;
- mettre en place et exploiter le dispositif de collecte et de traitement des informations relatives aux ressources humaines ;
- informer et former le personnel sur les enjeux de gouvernance, les bonnes pratiques et les procédures de gestion des ressources humaines ;
- appuyer les directions dans la formalisation des contrats de performance adaptés aux enjeux du TGF ;
- veiller au respect de l'équité de genre dans la gestion des ressources humaines ;
- intégrer la responsabilité sociétale et environnementale dans la gestion des ressources humaines ;
- prévenir toute forme de harcèlement moral et sexuel dans l'exercice des activités du personnel.

La direction des affaires administratives et des ressources humaines est placée sous la responsabilité d'un directeur central, nommé par le directeur général après approbation du Conseil d'administration.

Article 14 :

La personne responsable des marchés publics est chargée de conduire la procédure de passation des marchés du TGF, depuis le choix de la procédure jusqu'à la désignation du titulaire et l'approbation du marché définitif ou de la délégation.

Elle coordonne les activités de la cellule de gestion des marchés publics et de la commission de contrôle des marchés publics.

Elle assure l'interface avec les responsables des autres départements ministériels concernés, avec la direction nationale du contrôle des marchés publics et avec l'autorité de régulation des marchés publics. Elle est habilitée à signer le marché.

La personne responsable des marchés publics a rang de directeur central. Elle est nommée par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général après approbation du Conseil d'administration.

CHAPITRE IV : DE LA DEONTOLOGIE ET DES INCOMPATIBILITES

Article 15 :

Un rapport d'enquête de moralité diligenté par les services compétents et le curriculum vitae de chaque directeur central sont joints à la proposition de nomination adressée par le directeur général au Conseil d'administration. Il est mis fin aux fonctions dans les mêmes formes.

Article 16 :

Les fonctions d'agent comptable, d'ordonnateur, de personne responsable des marchés publics et de membre de la commission de contrôle des marchés publics ne peuvent être exercées cumulativement par une même personne.

CHAPITRE V : DE LA SUPPLEANCE ET DES DELEGATIONS

Article 17 :

En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur général délègue l'exercice de ses attributions au conseiller technique ou à l'un des directeurs centraux, par acte publié au Journal officiel de la République togolaise. L'acte de délégation en fixe la durée, l'étendue et les limites.

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 18 :

Les dispositions du présent arrêté sont complétées par le règlement intérieur du Conseil d'administration adopté en application de l'article 18 du décret constitutif, par la Charte éthique et déontologique du TGF adoptée en application de l'article 7 dudit décret, ainsi que par les documents de politique et de procédures adoptés par le Conseil d'administration.

Article 19 :

Le secrétaire général du ministère de l'environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique et celui du ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

DRAFT CONFIDENTIEL